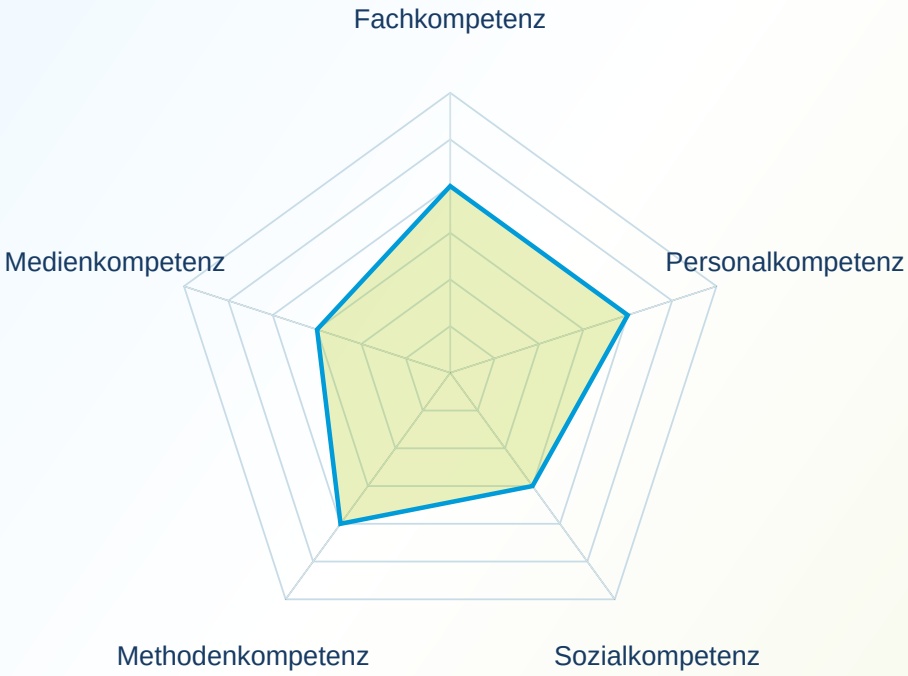
Darum ist das Thema relevant



Zwischen einer überzeugenden Geschäftsidee und einem tatsächlich arbeitsfähigen Unternehmen liegen zahlreiche Entscheidungen und Pflichten. Räume müssen für den vorgesehenen Zweck geeignet sein, Zuständigkeiten im Gründerteam müssen geklärt werden und Anmeldungen oder Prüfungen dürfen nicht zu spät erfolgen. Besonders bei Lebensmitteln können ein ungeeigneter Standort, fehlende Hygieneschritte oder verspätete Behördenkontakte den Betriebsstart verzögern und Investitionen entwerten. Gleichzeitig ist nicht jede Internetseite eine verlässliche Quelle und nicht jede Stelle für jede Frage zuständig. Im Berufsleben werden Gründungen deshalb in Maßnahmen, Verantwortlichkeiten, Fristen und Nachweise übersetzt. Wer einen solchen Fahrplan erstellen kann, reduziert rechtliche und wirtschaftliche Risiken und schafft zugleich die Grundlage für einen belastbaren Businessplan.

Kompetenzprofil



Fachkompetenz

Ich formuliere die sachlichen, persönlichen und rechtlichen Voraussetzungen der geplanten Gründung und identifiziere geeignete Informationsquellen sowie

Personalkompetenz

Ich gleiche Anforderungen mit den vorhandenen Kompetenzen des Gründerteams ab, erkenne Lücken und übernehme begründet Verantwortung für

zuständige Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner.

Maßnahmen.

Sozialkompetenz

Ich verteile Aufgaben fair nach Kompetenzen und Ressourcen und stimme parallele Arbeitsschritte miteinander ab.

Methodenkompetenz

Ich prüfe Quellen nach Absender, Aktualität, Zuständigkeit und Verbindlichkeit und verdichte Informationen in einem umsetzbaren Maßnahmenplan.

Medienkompetenz

Ich nutze offizielle digitale Informationsangebote, dokumentiere Links und Abrufdatum und unterscheide Primärquellen von allgemeinen Ratgeberseiten.

Handlungssituation



Eine Woche später sitzen die vier bei Berg & Macher. Aus dem ersten, noch ungeordneten Gedanken ist inzwischen eine gemeinsame Geschäftsidee geworden. Unter dem Arbeitstitel „BioCasa“ wollen sie mit einem begrenzten Sortiment hochwertiger Bio-Tiefkühlgerichte starten. Die Tischvorlage aus LS 1 beschreibt Zielgruppe, Nutzenversprechen, Unternehmensziele und erste Leistungsprozesse. Zum ersten Mal wirkt das Vorhaben wie etwas, das tatsächlich entstehen könnte.

Die Beraterin nimmt die Unterlage jedoch nicht als Bestätigung, sondern als Ausgangspunkt für unangenehm konkrete Fragen. Wo soll produziert werden? Ist die ins Auge gefasste ehemalige Lebensmittelhalle in Aurich-Schirum für die geplante Nutzung überhaupt geeignet? Welche Umbauten wären erforderlich? Wer trägt Verantwortung für Hygiene und Qualität? Welche fachlichen und persönlichen Voraussetzungen bringt das Team tatsächlich mit – und welche fehlen? Welche Stellen müssen vor einer Aufnahme der Geschäftstätigkeit beteiligt werden? Welche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen und welche beruhen bislang nur auf Annahmen?

Das Problem verschärft sich noch während des Termins. Christian erhält eine Nachricht vom Eigentümer der Halle: Ein anderer Interessent habe sich gemeldet; innerhalb von zwölf Tagen müsse entschieden werden, ob das Team eine kostenpflichtige Reservierungsvereinbarung abschließt. Christian möchte den Standort sichern, weil Lage und vorhandene Kühltechnik attraktiv erscheinen. Aluna hält eine Unterschrift ohne Prüfung für riskant. Fari fürchtet, dass notwendige Umbauten später das Budget für Produktqualität auffressen. Julia weist darauf hin, dass ein Standortversprechen nach außen fatal wäre, wenn Lebensmittelüberwachung oder Bauamt grundlegende Einwände haben.

Berg & Macher könnte diese Prüfungen weitgehend übernehmen, verlangt für das vollständige Gründungspaket jedoch 4.800 Euro. Im gemeinsam vorgesehenen Beratungsbudget stehen nur 1.800 Euro zur Verfügung. Damit reicht das Geld höchstens für zwei vertiefte Fachtermine. Gleichzeitig laufen die zwölf Tage weiter. Das Team muss deshalb klären, welche persönlichen, sachlichen und rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, welche Informationen es selbst aus offiziellen Quellen beschaffen kann, welche Behörden und Institutionen verbindliche Auskünfte geben und an welchen Stellen externe Beratung wirklich notwendig ist.

Eine falsche Entscheidung hätte unmittelbare Folgen: Das Team könnte Geld an einen ungeeigneten Standort binden, notwendige Genehmigungen zu spät anstoßen oder im nächsten Schritt einen Businessplan mit unrealistischen Kosten und Zeitannahmen erstellen. Aus der Geschäftsidee muss deshalb jetzt ein belastbarer Gründungsfahrplan werden – bevor die erste größere Verpflichtung unterschrieben wird.

KURZ PRÜFEN · HANDLUNGSSITUATION

Wählen Sie jeweils die begründete Antwort.

1. Prüfung vor Verpflichtung

Warum ist die kostenpflichtige Hallenreservierung eine kritische Entscheidung?

- ◯ Weil die Reservierung bereits sämtliche Behördenprüfungen ersetzt.
- ◯ Weil das Team Geld binden würde, obwohl Nutzung, Umbauten und Hygieneanforderungen noch ungeklärt sind.
- ◯ Weil die Halle ausschließlich für einen bundesweiten Vertrieb genutzt werden darf.
- ◯ Weil die Reservierung automatisch die Wahl der GmbH festlegt.
- ◯ Weil die vorhandenen Kühlräume die Tiefkühlproduktion bereits vollständig absichern.
- ◯ Weil das Team damit die endgültige Finanzierung verbindlich erhält.

2. Beratungsbudget

Welche Ausgangslage gilt für die externe Beratung bei Berg & Macher?

- ◯ Das Komplettpaket kostet 1.800 Euro und passt vollständig ins Budget.
- ◯ Die Beratung ist kostenlos, sobald eine Hallenreservierung vorliegt.
- ◯ Die Bank übernimmt automatisch alle Beratungs- und Prüfungskosten.
- ◯ Das Komplettpaket kostet 4.800 Euro; mit 1.800 Euro sind zwei Vertiefungstermine möglich.
- ◯ Das Team hat 4.800 Euro eingeplant, benötigt aber nur einen Termin.
- ◯ Das Budget reicht für zwölf Vertiefungstermine zu sämtlichen Gründungsfragen.

3. Verlässlicher Nachweis

Welche Aussage beschreibt den Stand der Standortprüfung zutreffend?

- ◯ Die frühere Nutzung als Lagerbetrieb belegt die Zulässigkeit jeder Lebensmittelproduktion.
- ◯ Die Aussage des Vermieters ersetzt die konkrete Auskunft von Bauaufsicht und Lebensmittelüberwachung.
- ◯ Die Beratung bestätigt automatisch die behördliche Genehmigung nach dem ersten Gespräch.
- ◯ Die vorhandene Laderampe genügt als Nachweis für Hygiene und Tiefkühltechnik.
- ◯ Die Angaben des Vermieters müssen für den geplanten BioCasa-Betrieb anhand zuständiger Stellen geprüft werden.
- ◯ Der geplante Onlineshop macht eine Prüfung der Produktionshalle entbehrlich.

4. Zeitdruck

Welche Frist erzeugt in der Handlungssituation den unmittelbaren Entscheidungsdruck?

- ◯ Der Eigentümer erwartet innerhalb von zwölf Tagen die Entscheidung über eine kostenpflichtige Reservierung.
- ◯ Der Großkunde verlangt innerhalb von 14 Tagen die vollständige Ersatzlieferung.
- ◯ Das Registergericht erwartet innerhalb von 30 Tagen den unterschriebenen Arbeitsvertrag.
- ◯ Die Bank fordert am selben Tag ein 15-minütiges Finanzierungspitch.
- ◯ Die Kundschaft erwartet innerhalb von drei Monaten die Abwicklung eines Mangels.
- ◯ Die Leasinggesellschaft erwartet innerhalb von zwei Jahren den Anlagenkauf.

5. Gründungsfahrplan

Welche Funktion hat der Maßnahmenplan „Gründungsfahrplan“ für die nächste Lernsituation?

- ◯ Er ersetzt die späteren Berechnungen des Kapitalbedarfs vollständig.
- ◯ Er legt ohne weitere Analyse die endgültige Rechtsform und Finanzierung fest.
- ◯ Er liefert geprüfte Voraussetzungen sowie offene Prüfaufträge, Verantwortlichkeiten und Termine für den Businessplan.
- ◯ Er enthält ausschließlich werbliche Aussagen für mögliche Kundinnen und Kunden.
- ◯ Er bestätigt sämtliche Standortkosten unabhängig von noch offenen Umbauten.
- ◯ Er ordnet nur die Gründerrollen zu und lässt sachliche und rechtliche Voraussetzungen aus.

BRC · LG01 · LS02 · EINE UNTERNEHMENSBERATUNG BESUCHEN

Informieren

Arbeitszeit: 3 Unterrichtsstunden · 135 Minuten

Arbeitsform: Einzelarbeit und arbeitsteilige Vierergruppen

Materialien: M1 bis M5 sowie die Tischvorlage aus LS 1

1

Einzelarbeit

→

Partnerarbeit

ca. 33 Minuten

Identifizieren
Sie in der Handlungssituation und in M1 das zentrale Entscheidungsproblem.
Nennen
Sie vier Risiken, die aus einem ungeplanten Vorgehen entstehen können.

Ordnen
Sie die offenen Punkte aus M1 und M2 den drei Kategorien persönliche, sachliche und rechtliche Voraussetzungen **zu**.
Mehrfachzuordnungen sind

möglich,
müssen
aber
begründet
werden.

2

Partnerarbeit

→

Vierergruppe

ca. 33 Minuten

Analysieren
Sie
M2.
Arbeiten
Sie
mindestens
fünf
Punkte
heraus,
die
vor
einer
verbindlichen
Anmietung
oder
einem
Umbau
geklärt
werden
müssen.

Vergleichen
Sie
die
Anforderungen
aus
M1
und
M2
mit
den
Kompetenz-
und
Ressourcenangaben
in
M3.
Ermitteln
Sie
für
das
Gründerteam
mindestens
drei

Kompetenzlücken
oder
ungeklärte
Verantwortlichkeiten.

3

Vierergruppe

→

Partnerarbeit

ca. 38 Minuten

Teilen Sie die Quellenakte M4 innerhalb Ihrer Gruppe auf.
Arbeiten Sie für jede Stelle **heraus**:

- Wofür ist sie im BioCasa-Fall zuständig?
- Zu welchem Zeitpunkt ist der Kontakt erforderlich oder sinnvoll?
- Welche Information oder welcher Nachweis wird benötigt?
- Ist die Quelle

für eine verbindliche Entscheidung geeignet?

Überprüfen
Sie die drei Fundstücke im „ungeprüften Linkordner“ von M4.

Begründen
Sie, weshalb sie als alleinige Entscheidungsgrundlage geeignet oder ungeeignet sind.

4

Einzelarbeit

→

Vierergruppe

ca. 31 Minuten

Erläutern
Sie mithilfe von M5, weshalb der Gründungsfahrplan vor der Erstellung des Businessplans benötigt wird.

Zwischensicherung:
Tragen Sie Ihre Ergebnisse in einer gemeinsamen Übersicht zusammen. Jede Angabe zu einer rechtlichen oder behördlichen Voraussetzung muss eine zuständige Stelle und eine offizielle Quelle enthalten.

Planen

Arbeitszeit: 1,5 Unterrichtsstunden · 67,5 Minuten

Arbeitsform: Vierergruppen

5

Vierergruppe

ca. 21 Minuten

Erstellen
Sie aus den ermittelten Punkten eine vorläufige Reihenfolge.
Nutzen Sie die Zeitfenster:

- sofort und vor einer Standortbindung,
- vor Abschluss wichtiger Verträge oder Umbauten,
- vor Aufnahme der Produktion,
- bei bzw. unmittelbar nach der

formalen Gründung,
- innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit.

6

Vierergruppe

ca. 16 Minuten

Bestimmen Sie für jede Maßnahme eine hauptverantwortliche Person aus dem Gründerteam und eine Vertretung. Berücksichtigen Sie dabei die Profile aus LS 1 und M3.

7

Partnerarbeit

ca. 14 Minuten

Bestimmen Sie für jede Maßnahme einen überprüfbaren Nachweis, zum Beispiel schriftliche Auskunft, Terminbestätigung, eingereichtes Formular, Freigabe, Vertragsentwurf oder Schulungsbescheinigung.

8

Vierergruppe

ca. 16,5 Minuten

Entwickeln
Sie
selbstständig
drei
Kriterien
für
die
Auswahl
der
zwei
Beratungsleistungen
von
Berg
&
Macher.
Berücksichtigen
Sie
mindestens
Risiko,
eigene
Kompetenz
und
Bedeutung
für
den
Zeitplan.

BRC · LG01 · LS02 · EINE UNTERNEHMENSBERATUNG BESUCHEN

Entscheiden

Arbeitszeit: 1 Unterrichtsstunden · 45 Minuten

Arbeitsform: Vierergruppen

9

Vierergruppe

.

Beratungswahl

ca. 7,5 Minuten

Beurteilen
Sie
die
offenen
Aufgaben
anhand
Ihrer
Kriterien.

10

Vierergruppe

.

Beratungswahl

ca. 16 Minuten

Beurteilen Sie auf dieser Grundlage die möglichen Beratungsthemen und **begründen** Sie die Auswahl der zwei Themen, die Berg & Macher vertieft begleiten soll. Ordnen Sie die übrigen Aufgaben dem Team oder dem direkten Kontakt mit zuständigen Stellen zu.

11

Vierergruppe

.

Beratungswahl

ca. 9 Minuten

Begründen Sie die Verteilung der Verantwortung und die Reihenfolge besonders kritischer Maßnahmen.

12

Vierergruppe

.

Beratungswahl

ca. 12,5 Minuten

Kennzeichnen Sie Entscheidungen, die erst nach der Rechtsformwahl in LS 5 abschließend getroffen werden können. Formulieren Sie hierfür einen konkreten Wiedervorlagetermin oder Auslöser.

BRC · LG01 · LS02 · EINE UNTERNEHMENSBERATUNG BESUCHEN

Durchführen

Arbeitszeit: 1,5 Unterrichtsstunden · 67,5 Minuten

Arbeitsform: Vierergruppen

13

Vierergruppe

.

Zusammenführung

ca. 67,5 Minuten

Setzen Sie Ihre Ergebnisse so um, dass das Gründerteam die nächsten Schritte unmittelbar abarbeiten und den Bearbeitungsstand kontrollieren kann. Verwenden Sie für jede Maßnahme mindestens: Voraussetzung bzw. offene Frage, konkrete Handlung, verantwortliche Person, zuständige

externe Stelle/Quelle, Termin oder Auslöser, erwarteter Nachweis und Status.

Handlungsergebnis: Maßnahmenplan „Gründungsfahrplan“

Überprüfen

Arbeitszeit: 0,5 Unterrichtsstunden · 22,5 Minuten

Arbeitsform: Partnergruppen

14

Partnergruppen

.

Plancheck

ca. 22,5 Minuten

Überprüfen
Sie den Gründungsfahrplan einer anderen Gruppe:

- Sind persönliche, sachliche und rechtliche Voraussetzungen enthalten?
- Werden standortkritische Fragen vor Mietbindung und Umbau geklärt?
- Sind ausschließlich geeignete Quellen und zuständige Stellen angegeben?
- Sind Reihenfolge,

parallele Schritte und Abhängigkeiten nachvollziehbar?

- Ist jede Maßnahme einer verantwortlichen Person und einem Nachweis zugeordnet?
- Werden rechtsformabhängige Schritte nicht fälschlich vorweggenommen?
- Passt die Auswahl der zwei Beratungsleistungen zum größten Risiko?
- Führt der Plan zu den Informationen, die für den Businessplan benötigt werden?

Markieren Sie eine Lücke, eine besonders überzeugende

Priorisierung
und
einen
konkreten
Verbesserungsvorschlag.
Überarbeiten
Sie
anschließend
Ihren
Plan.

Reflektieren

Arbeitszeit: 0,5 Unterrichtsstunden · 22,5 Minuten

Arbeitsform: Einzelarbeit

15

Einzelarbeit

ca. 22,5 Minuten

1. Welche vermeintlich einfache Gründungsaufgabe erwies sich als abhängig von mehreren anderen Entscheidungen?
2. An welchem Merkmal haben Sie erkannt, dass eine Quelle für den BioCasa-Fall belastbar ist?
3. Welche Aufgabe würden Sie persönlich im Gründerteam übernehmen, und welche Kompetenz müssten Sie dafür

noch entwickeln?

4. Welche wirtschaftliche Folge könnte ein einziger übersehener Schritt für BioCasa auslösen?

Mein Kompetenzcheck nach der Lernsituation

Schätze dich nach dieser Lernsituation anhand der fünf Kompetenzbeschreibungen ein. Noch nicht beurteilbare Werte bleiben offen.

1 = mit enger Hilfe · **2** = mit einzelnen Hilfen · **3** = selbstständig im bekannten Fall · **4** = selbstständig und begründet im Transfer.

Kompetenz / Beschreibung	Wert · 1–4	Mein konkreter Beleg
Fachkompetenz **BRC-LG01-LS02-F** Ich unterscheide Gründungsvoraussetzungen, ordne offene Fragen zuständigen Stellen zu und bringe notwendige Schritte in eine sachlogische Reihenfolge.		Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen
Personalkompetenz **BRC-LG01-LS02-P** Ich gleiche Anforderungen mit den vorhandenen Kompetenzen des Gründerteams ab, erkenne Lücken und übernehme begründet Verantwortung für Maßnahmen.		Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen
Sozialkompetenz **BRC-LG01-LS02-S** Ich verteile Aufgaben fair nach Kompetenzen und Ressourcen und stimme parallele Arbeitsschritte miteinander ab.		Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen
Methodenkompetenz **BRC-LG01-LS02-M** Ich prüfe Quellen nach Absender, Aktualität, Zuständigkeit und Verbindlichkeit und verdichte Informationen in einem umsetzbaren Maßnahmenplan.		Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen
Medienkompetenz **BRC-LG01-LS02-D** Ich nutze offizielle digitale Informationsangebote, dokumentiere Links und Abrufdatum und unterscheide Primärquellen von allgemeinen Ratgeberseiten.		Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen

Nächster persönlicher Lernschritt

Höchstens 255 Zeichen

BRC · LG01 · LS02 · EINE UNTERNEHMENSBERATUNG BESUCHEN

M1 · Nachbereitung des Erstgesprächs

●●● **Adobe Acrobat Reader** Nachbereitung des Erstgesprächs — □ ×

Werkzeuge | Kommentieren | Ansicht 100 %

- **Materialart:** Outlook-E-Mail
- **Absender/Quelle:** Dr. Nele Berg, Berg & Macher Unternehmensberatung
- **Kontext:** Nachricht am Morgen nach dem Erstgespräch
- **Vollständiger Inhalt:**

> **Von:** nele.berg@berg-macher.de
> **An:** christian.kannegiesser@post.de; fari.yalcin@post.de; aluna.chengo@post.de; julia.debuhr@post.de
> **Datum:** 26. August, 08:12 Uhr
> **Betreff:** BioCasa – offene Voraussetzungen und nächster Schritt
>
> Guten Morgen zusammen,
>
> Ihre gemeinsame Geschäftsidee ist deutlich klarer als zu Beginn des Gesprächs. Bevor Sie jedoch Miet-, Umbau- oder Finanzierungsentscheidungen treffen, benötigen Sie einen belastbaren Gründungsfahrplan.
>
> Aus unserer Sicht sind insbesondere folgende Punkte offen:
>
> 1. Eignung und zulässige Nutzung des Standorts für Herstellung, Lagerung und Versand von Tiefkühllebensmitteln
> 2. erforderliche Umbauten, Hygienezonen, Kühlkette, Warenfluss und Arbeitsschutz
> 3. Verantwortlichkeiten und fehlende Kompetenzen im Gründerteam
> 4. Rechtsform, Firma, Vertretung und gegebenenfalls Handelsregister
> 5. Gewerbeanmeldung und steuerliche Erfassung
> 6. frühzeitige Abstimmung mit Lebensmittelüberwachung und gegebenenfalls Bauaufsicht
> 7. Anmeldung beim zuständigen Unfallversicherungsträger und Anforderungen an Beschäftigte
> 8. belastbare Daten für Standort, Ressourcen, Personal, Termine und Kosten im Businessplan
>
> Bitte unterscheiden Sie zwischen einer Information, die Sie selbst aus einer offiziellen Quelle entnehmen können, einer fallbezogenen Auskunft der zuständigen Stelle und einer beratungsintensiven Entscheidung.
>
> **Unser Angebot:** Das Komplettpaket kostet 4.800 Euro. Innerhalb Ihres Budgets von 1.800 Euro können wir alternativ zwei Vertiefungstermine von jeweils 90 Minuten einschließlich Vor- und Nachbereitung anbieten. Mögliche Schwerpunkte wären Standort-/Genehmigungskoordination, Rechtsform-/Vertragsvorbereitung, Finanzplanung oder Projektsteuerung.
>
> Bitte senden Sie uns bis zum 1. September Ihren priorisierten Maßnahmenplan und die zwei gewünschten Beratungsschwerpunkte. Beachten Sie: Unsere Beratung ersetzt weder die verbindliche Auskunft einer Behörde noch eine Rechts- oder Steuerberatung im Einzelfall.
>
> Freundliche Grüße
> Dr. Nele Berg
> Berg & Macher Unternehmensberatung

BRC · LG01 · LS02 · EINE UNTERNEHMENSBERATUNG BESUCHEN

M2 · Standortakte Aurich-Schirum

●●● **Adobe Acrobat Reader** Standortakte Aurich-Schirum — □ ×

Werkzeuge | Kommentieren | Ansicht 100 %

- **Materialart:** interne Standortnotiz mit Auszug aus dem Exposé
- **Absender/Quelle:** Aluna Chengo; Angaben des Vermieters sind noch ungeprüft
- **Kontext:** möglicher Produktionsstandort; Reservierungsentscheidung in zwölf Tagen
- **Vollständiger Inhalt:**

> **Objekt:** Gewerbehalle Schirumer Gewerbestraße 18, 26605 Aurich
> **Vormieter:** Verpackungs- und Lagerbetrieb; nach Angabe des Vermieters früher zeitweise Lebensmittelverarbeitung
> **Fläche:** 760 m² Halle, 90 m² Büro/Sozialräume, 130 m² befestigte Außenfläche
> **Kaltmiete:** 8.900 Euro pro Monat
> **Kaution:** zwei Monatskaltmieten
> **Reservierung:** 2.500 Euro; Anrechnung auf die erste Miete nur bei anschließendem Vertragsabschluss; bei Rücktritt des Teams keine Erstattung
> **Übergabe:** voraussichtlich 1. November
>
> **Vorhanden laut Besichtigung**
>
> - Starkstromanschluss; Leistungsreserve noch nicht bestätigt
> - Bodenabläufe in einem Hallenteil
> - zwei kleine Kühlräume, nicht für Tiefkühlung ausgelegt
> - Laderampe für Kleintransporter
> - Personaltoiletten und kleiner Pausenraum
> - Büroanschluss und Internetleitung
>
> **Offene Punkte**
>
> - Ist die geplante Lebensmittelproduktion an diesem Standort baurechtlich zulässig oder ist eine Nutzungsänderung erforderlich?
> - Lassen sich reine und unreine Bereiche sowie Personal- und Warenwege hygienisch trennen?
> - Reichen Wasseranschlüsse, Lüftung, Abwasser, Boden- und Wandflächen aus?
> - Welche Anforderungen gelten für Tiefkühllager, Temperaturüberwachung, Schädlingsvorsorge und Reinigungsdokumentation?
> - Wie hoch sind Anschlussleistung und laufende Energiekosten der geplanten Anlagen?
> - Welche Umbauten darf BioCasa vornehmen, und wer trägt die Kosten beim Auszug?
> - Gibt es Einschränkungen für Lieferverkehr, Lärm oder Betriebszeiten?
> - Welche Versicherungen und Arbeitsschutzmaßnahmen werden benötigt?
>
> **Hinweis des Vermieters:** „Aus meiner Sicht ist alles genehmigt. Sie können nach dem Umbau direkt loslegen.“ Es liegt bisher kein aktueller schriftlicher Behördennachweis für den konkreten BioCasa-Betrieb vor.

BRC · LG01 · LS02 · EINE UNTERNEHMENSBERATUNG BESUCHEN

M3 · Kompetenz- und Ressourcencheck des Gründerteams

●●● **Adobe Acrobat Reader** Kompetenz- und Ressourcencheck des Gründerteams — □ ×

Werkzeuge | Kommentieren | Ansicht 100 %

- **Materialart:** interne Arbeitsnotiz
- **Absender/Quelle:** Gründerteam BioCasa
- **Kontext:** Abgleich von Anforderungen und vorhandenen Ressourcen
- **Vollständiger Inhalt:**

Aufgabenfeld	Vorhandene Stärke	Bisherige Erfahrung/Nachweis	Offene Frage
Finanzen und Beschaffung	Christian	kaufmännische Ausbildung; Einkaufserfahrung	keine Gründungsfinanzierung in eigener Verantwortung durchgeführt
Rezeptur und Produktqualität	Fari	Kochausbildung; praktische Rezeptentwicklung	keine dokumentierte Erfahrung mit industrieller Tiefkühlproduktion und HACCP-Konzepten
Prozess- und Layoutplanung	Aluna	Studium Produktionslogistik	lebensmittelrechtliche Detailanforderungen müssen mit Fachstelle geklärt werden
Marketing und Kundenkontakt	Julia	Marketingstudium; Kontakte zu Bio-Läden	Kennzeichnung und rechtliche Prüfung von Werbeaussagen ungeklärt
Steuerliche Erfassung	niemand eindeutig	allgemeine kaufmännische Grundkenntnisse	Rechtsform und konkrete steuerliche Angaben fehlen
Verträge und Rechtsform	niemand eindeutig	keine eigene Gründungserfahrung	Rechtsberatung/Notariat später erforderlich
Bau- und Nutzungsfragen	niemand	keine Erfahrung	fallbezogene Auskunft der Bauaufsicht erforderlich
Arbeitsschutz und Unfallversicherung	Aluna als mögliche Koordination	Grundkenntnisse Prozesssicherheit	Zuständigkeit, Gefährdungsbeurteilung und Unterweisungen offen
Zeitressource bis Ende Oktober	Christian 12 Std./Woche; Fari 10; Aluna 8; Julia 10	insgesamt 40 Std./Woche neben bisherigen Tätigkeiten	parallele Bearbeitung erforderlich; keine Person kann alle Aufgaben übernehmen

M4 · Quellenakte „Wer ist wofür zuständig?“

••• Adobe Acrobat Reader Quellenakte „Wer ist wofür zuständig?“ — □ ×

Werkzeuge | Kommentieren | Ansicht 100 %

- **Materialart:** geprüfte Behörden- und Institutionenmappe mit zusätzlichem ungeprüften Linkordner
- **Absender/Quelle:** Berg & Macher; offizielle Stellen und geltende Rechtsgrundlagen, zuletzt geprüft am 21. August 2026
- **Kontext:** Grundlage für die Zuordnung der Gründungsschritte. Fallbezogene Anforderungen sind direkt mit der zuständigen Stelle zu klären.
- **Vollständiger Inhalt:**

A. Stadt Aurich – Gewerbeanmeldung

Die Stadt Aurich ist für die Anzeige eines stehenden Gewerbes am Betriebssitz zuständig. Der Beginn eines Gewerbes ist anzuzeigen. Die Anmeldung kann nach den Angaben der Stadt persönlich sowie je nach angebotenem Verfahren auch schriftlich oder digital vorgenommen werden. Die Gewerbebehörde leitet Angaben regelmäßig an weitere Stellen weiter, beispielsweise Finanzamt, Industrie- und Handelskammer und zuständigen Unfallversicherungsträger. Diese Weiterleitung ersetzt jedoch nicht automatisch alle fachbezogenen Meldungen, Anträge oder Prüfungen. Erforderliche Unterlagen hängen unter anderem von Rechtsform und Vertretung ab.

- **Für BioCasa relevant:** Gewerbe erst mit geklärter Rechtsform, Geschäftsanschrift und Vertretung anmelden; nicht mit einer baurechtlichen oder lebensmittelrechtlichen Freigabe verwechseln.
- **Offizielle Quelle:** Stadt Aurich, Dienstleistung „Gewerbeanmeldung“: https://openrathaus.aurich.de/dienstleistungen/-/egov-bis-detail/dienstleistung/531/show
- **Rechtsgrundlage:** § 14 Gewerbeordnung.

B. Finanzamt über ELSTER – steuerliche Erfassung

Der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ist elektronisch über ELSTER an das zuständige Finanzamt zu übermitteln. Nach Information von ELSTER muss dies innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit unaufgefordert geschehen. Für Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften existieren unterschiedliche Fragebögen. Die Angaben betreffen unter anderem Rechtsform, Geschäftsleitung, erwartete Umsätze und Gewinne sowie steuerliche Behandlung.

- **Für BioCasa relevant:** Zugang und benötigte Plandaten früh vorbereiten; den passenden Fragebogen erst nach Rechtsformentscheidung verwenden; Frist nach Tätigkeitsaufnahme beachten.
- **Offizielle Quelle:** ELSTER, „Unternehmen gegründet oder selbständig gemacht?“: https://www.elster.de/elsterweb/infoseite/unternehmensgruendung

C. Registergericht und Notariat – Handelsregister

Nach § 29 HGB muss jeder Kaufmann Firma, Ort und inländische Geschäftsanschrift zur Eintragung in das Handelsregister anmelden. Ob und wie die Anmeldung erfolgt, hängt von der Rechtsform ab. Handelsregisteranmeldungen sind grundsätzlich elektronisch in öffentlich beglaubigter Form einzureichen; bei einer GmbH ist außerdem der Gesellschaftsvertrag notariell zu beurkunden. Die konkrete Rechtsformwahl erfolgt erst nach der Finanzierungsentscheidung in LS 5.

- **Für BioCasa relevant:** Firma und Rechtsform nicht vorwegnehmen. Einen Notartermin und die registerrechtliche Prüfung als rechtsformabhängigen Schritt vormerken.
- **Offizielle Quellen:** § 29 HGB: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__29.html; § 12 HGB: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__12.html; § 2 GmbHG: https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/__2.html

D. Landkreis Aurich – Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert Lebensmittelbetriebe entlang der Herstellungs- und Vertriebskette. Der Landkreis Aurich weist darauf hin, dass bei Neu- oder Umbauten von Lebensmittelbetrieben das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung einbezogen werden sollte. Kontrollen betreffen nicht nur das Endprodukt, sondern auch Herstellung, betriebliche Dokumentation und Eigenkontrollen.

- **Für BioCasa relevant:** Vor Mietbindung und konkreter Umbauplanung ein Vorgespräch zum Standort, vorgesehenen Warenfluss und Betriebskonzept anfragen. Anforderungen und notwendige Meldungen für den konkreten Betrieb schriftlich klären.
- **Offizielle Quelle:** Landkreis Aurich, „Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz“: https://www.landkreis-aurich.de/verwaltungsgliederung/dezernat-iii/amt-fuer-veterinaerwesen-und-lebensmittelueberwachung/lebensmittelueberwachung-und-verbraucherschutz/

E. Bauaufsicht – Nutzung und Umbau

Ob die bestehende Genehmigung eine konkrete Nutzung als Lebensmittelproduktion abdeckt, lässt sich nicht allein aus einem Exposé oder einer Aussage des Vermieters ableiten. Nutzungsänderungen und bauliche Veränderungen können genehmigungs- oder prüfpflichtig sein. Maßgeblich sind das Grundstück, die bisher genehmigte Nutzung, die konkrete Planung und das öffentliche Baurecht.

- **Für BioCasa relevant:** Vor Reservierungszahlung, Mietvertrag und Umbau eine schriftliche, fallbezogene Klärung mit der zuständigen Bauaufsicht veranlassen. Grundriss, bisherige Genehmigung und geplante Nutzung bereithalten.
- **Offizieller Einstieg:** Stadt Aurich, Formulare und Zuständigkeiten: https://www.aurich.de/buergerinformation/formulare.html

F. Gesundheitsamt – Tätigkeiten mit Lebensmitteln

Für Personen, die bestimmte Lebensmittel gewerbsmäßig herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen und dabei mit ihnen in Berührung kommen, gelten die Tätigkeitsverbote und Belehrungsanforderungen der §§ 42 und 43 Infektionsschutzgesetz. Vor erstmaliger Ausübung der Tätigkeit ist eine Bescheinigung über die Belehrung erforderlich; der Arbeitgeber hat nach Aufnahme der Tätigkeit und anschließend wiederkehrend zu belehren und dies zu dokumentieren.

- **Für BioCasa relevant:** Tätigkeiten konkret bestimmen und für alle betroffenen Gründer und späteren Beschäftigten rechtzeitig Belehrungen/Nachweise organisieren.
- **Offizielle Quellen:** § 42 IfSG: https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__42.html; § 43 IfSG: https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__43.html

G. Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe – gesetzliche Unfallversicherung

Die BGN ist für Unternehmen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie zuständig. Unternehmerinnen und Unternehmer sind verpflichtet, ihren Betrieb beim zuständigen Unfallversicherungsträger anzumelden. Die BGN stellt rechtsformspezifische Betriebsbeschreibungen bereit. Beschäftigte eines Mitgliedsbetriebs sind im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung versichert; für Unternehmerinnen und Unternehmer gelten gesonderte Regeln.

- **Für BioCasa relevant:** Zuständigkeit bestätigen, Betriebsbeschreibung vorbereiten und Anforderungen an Arbeitsschutz, Unterweisung und Versicherung früh in die Personal- und Prozessplanung aufnehmen.
- **Offizielle Quelle:** BGN, „Betriebsanmeldung“: https://www.bgn.de/mitgliedschaft-beitrag/mitgliedschaft/betriebsanmeldung

H. Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg

Die IHK bietet allgemeine Gründungsinformationen, Rechtsformübersichten und Orientierung zu kaufmännischen Fragen. Die gesetzliche IHK-Zugehörigkeit entsteht bei den meisten gewerblichen Unternehmen kraft Gesetzes; sie ist nicht mit einer freiwilligen Vereinsmitgliedschaft gleichzusetzen. Allgemeine IHK-Informationen ersetzen keine individuelle Rechts- oder Steuerberatung und keine Genehmigung durch Behörden.

- **Für BioCasa relevant:** Erstinformation, Gründungsberatung, Rechtsformvergleich und Plausibilitätsprüfung des Businessplans nutzen; verbindliche Einzelfragen an die jeweils zuständige Stelle richten.
- **Offizielle Quelle:** IHK für Ostfriesland und Papenburg, Rechtsformübersicht: https://www.ihk.de/emden/produktmarken/starthilfe/recht/allgemeine-rechtsauskuenfte/rechtsformunternehmen-1-2353284

I. Ungeprüfter Linkordner des Gründerteams

1. **Forumseintrag von „StartUpKing88“, 2018:** „Wenn das Gewerbeamt die Anmeldung annimmt, sind alle anderen Genehmigungen automatisch erledigt.“ Kein vollständiger Name, keine Behörde, keine Rechtsgrundlage.
2. **Blog „Schnell zur eigenen GmbH“, ohne Aktualisierungsdatum:** verspricht eine Gründung „ohne Notar und Handelsregister in 48 Stunden“. Anbieter verkauft kostenpflichtige Vorlagen; kein Impressum im Ausdruck.
3. **PDF eines Landesministeriums mit erkennbarem Veröffentlichungsdatum und Versionsstand, direkter Download von einer offiziellen Landesdomain:** allgemeine Hygieneleitlinie; nicht auf den konkreten Standort zugeschnitten.

> **Prüfmaßstab für Quellen:** Absender und Zuständigkeit; Aktualität/Versionsstand; Bezug zur konkreten Frage; erkennbare Rechtsgrundlage; Trennung zwischen allgemeiner Information und verbindlicher Einzelfallentscheidung.

BRC · LG01 · LS02 · EINE UNTERNEHMENSBERATUNG BESUCHEN

M5 · Beratungsvermerk „Vom Gründungsfahrplan zum Businessplan“



- **Materialart:** Beratungsvermerk
- **Absender/Quelle:** Dr. Nele Berg, Berg & Macher Unternehmensberatung
- **Kontext:** Übergang zur nächsten Phase der Gründung
- **Vollständiger Inhalt:**

> Ein Businessplan ist kein Werbetext und keine Sammlung unabhängiger Kapitel. Er muss zeigen, dass Geschäftsidee, Gründerteam, Markt, Leistung, Marketing, Betrieb, Personal und Finanzierung zusammenpassen.
>
> Der Gründungsfahrplan liefert dafür notwendige Vorarbeiten:
>
> - Die **persönlichen Voraussetzungen** zeigen, wer welche Rolle glaubwürdig übernehmen kann und wo externe Unterstützung oder Personal notwendig ist.
> - Die **sachlichen Voraussetzungen** liefern Daten zu Standort, Anlagen, Material, Kapazität, Zeit und Kosten.
> - Die **rechtlichen Voraussetzungen** beeinflussen Termine, Vertragsgestaltung, Investitionen und Risiken.
> - Verlässliche **Quellen und Ansprechpersonen** verhindern, dass der Businessplan auf ungeprüften Annahmen beruht.
>
> Offene Punkte dürfen im Businessplan nicht verdeckt werden. Sie werden als Annahme mit Prüfauftrag, verantwortlicher Person und Termin dokumentiert. Die Rechtsformentscheidung kann vorbereitet, aber nicht ohne Analyse von Finanzierung, Haftung und Entscheidungsrechten vorweggenommen werden.

M6 · Fachsystematische Sicherung

7.1 Gründungsvoraussetzungen

- **Persönliche Voraussetzungen:** Fachkenntnisse, kaufmännische Kenntnisse, Führung, Belastbarkeit, Kommunikations- und Teamfähigkeit, Risikobereitschaft sowie verfügbare Zeit. Eine Stärke ersetzt nicht automatisch formale Nachweise oder Spezialberatung.
- **Sachliche Voraussetzungen:** Standort, Räume, Anlagen, Betriebsmittel, Rohstoffe, Energie, IT, Logistik, Kapital und Personal. Sie müssen mengenmäßig, qualitativ, zeitlich und finanziell zur Geschäftsidee passen.
- **Rechtliche Voraussetzungen:** Rechtsform, Firma, Vertretung, Register, Gewerbeanzeige, steuerliche Erfassung, lebensmittel- und baurechtliche Anforderungen, Arbeitsschutz, Unfallversicherung sowie vertragliche Grundlagen.

7.2 Quellenqualität und Zuständigkeit

Eine belastbare Quelle ist nicht nur „seriös klingend“. Zu prüfen sind Absender, gesetzliche oder fachliche Zuständigkeit, Aktualität, Bezug zur konkreten Frage und Grad der Verbindlichkeit. Gesetze und Behördeninformationen sind für allgemeine Rechtslagen besonders geeignet. Eine verbindliche Entscheidung zum Standort kann trotzdem nur die zuständige Stelle anhand des konkreten Falls treffen. Beratungen unterstützen bei Bewertung und Umsetzung, ersetzen aber keine behördliche Genehmigung.

7.3 Maßnahmenplanung

Eine umsetzbare Maßnahme beantwortet mindestens: Was ist zu tun? Warum? Wer ist verantwortlich? Welche externe Stelle oder Quelle wird benötigt? Bis wann oder bei welchem Auslöser? Welcher Nachweis zeigt die Erledigung? Wovon hängt die Maßnahme ab? Kritische Schritte werden priorisiert; unabhängige Schritte können parallel bearbeitet werden.

M7 · KI-Einsatz · Prüfen und dokumentieren

Für die Zuordnung rechtlicher und behördlicher Anforderungen wird keine KI als Informationsquelle eingesetzt. Aktuelle Pflichten werden aus den bereitgestellten offiziellen Quellen entnommen und bei Bedarf durch die zuständige Stelle bestätigt. Optional kann eine KI erst nach dem selbst erstellten Maßnahmenplan zur formalen Konsistenzkontrolle genutzt werden, zum Beispiel um nach Maßnahmen ohne Verantwortliche, Termin oder Nachweis zu suchen. Die Lernenden prüfen jeden Hinweis selbst am Plan; die KI darf weder Zuständigkeiten erfinden noch rechtliche Entscheidungen treffen.